



P U T U S A N
Nomor : 72/PID.SUS/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUFUS TSE Alias RUFUS ;**
Tempat lahir : Obaki ;
Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun/06 April 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nakai, RT.010/RW.004, Desa Enonenotes, Kecamatan
Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat

Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 7 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;

- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 7 April 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
didepan persidangan ;

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
didepan persidangan ;

- Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat
yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidananya tertanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa RUFUS TSE Alias RUFUS* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Surat *Dakwaan* Jaksa Penuntut Umum. --
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa RUFUS TSE Alias RUFUS* berupa pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama *Terdakwa* berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 3 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar **Terdakwa RUFUS TSE Alias RUFUS** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **RUFUS TSE Als RUFUS** (suami sah korban) pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Enonenotes yang beralamat di Desa Enonenotes Kec. Kuanana Kab. Timor Tengah Selatan , atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (terhadap isteri **TSE Als RUFUS**); Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **RUFUS TSE Als RUFUS** dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana pada mulanya, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 14.00 Wita ketika Terdakwa RUFUS TSE Als RUFUS (suami sah Korban) bersama-sama dengan Saksi (Korban) sedang berada di rumah Sdr. OM NAN OBE di Tarus - Kupang. Pada saat kelompok kerja tani sawah, Terdakwa dan Saksi (Korban) hendak pulang ke Desa Enonenotes Terdakwa mengatakan **"Sekarang kita mau pulang, jadi bagaimana?"** lalu Saksi (Korban) menjawab **"kita belum mal/giling kita punya padi, nanti kita pulang mau bayar pakai apa?, kalau begitu kita ambil kita punya padi 1 (satu) karung dengan adek punya padi 1 (satu) karung untuk mal terus jual, nanti uangnya kita (suami, saya dengan adek saya yakni SINTA NEOLAKA) punya uang bus"**, dan Terdakwa menjawab **"ya sudah biar saya yang pi mal padi, baru pesan bus"**, dan setelah mengatakan demikian, Terdakwa langsung pergi mengantarkan 2 (dua) karung padi ke tempat penggilingan, akan tetapi padi tersebut tidak langsung digiling, namun Terdakwa langsung pergi menuju ke Oesapa untuk memesan bus yang akan Saksi (Korban) dan anggota tani lainnya pergunakan untuk pulang ke Desa Enonenotes. Kemudian selang waktu 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kembali dengan membawa bus PO. CINTA KASIH jurusan Kupang ke Niki-Niki, kemudian Saksi (Korban) bersama Sdr. YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FOAT, Sdri.YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE dan Sdri.SINTA NEOLAKA bergegas memasukkan padi ke dalam bus tersebut untuk di bawa ke Desa Enonenotes dan setelah itu Saksi (Korban) dan peserta tani langsung berangkat, sementara Terdakwa tetap tinggal untuk menggiling padi untuk membayar uang bus tersebut, dan pada saat bus berangkat dari Tarus, Kupang sekira jam 15.00 Wita, Saksi (Korban) sempat

Halaman 5 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada sopir bus ***“Om, tolong jalan jangan buru karena beta dengan ade sonde pegang uang untuk bayar bus, uang semua ada di paitua”*** sehingga saat itu bus berhenti di Oesao untuk menunggu Terdakwa datang, namun setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak juga kunjung datang, dan kemudian bus meneruskan perjalanan menuju Desa Enonenotes. Kemudian sekira jam 22. 00 Wita, bus sampai di Desa Enonenotes dan bus pun berhenti didepan rumah Saksi (Korban), namun pada saat Saksi (Korban) turun dari dalam bus, ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu sampai di Desa Enoneotes dan kemudian Terdakwa mengatakan ***“kumpul uang sudah kita mau bayar bis”*** dan kemudian Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE mengumpulkan uang kepada Terdakwa, sementara Saksi (Korban) dan Sdri. SINTA NEOLAKA sudah dibayarkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap juga meminta uang bus kepada Saksi (Korban) dan Sdri. SINTA NEOLAKA, dengan alasan ***“tadi mal rusak jadi sonde dapat uang untuk bayar kamu bis, jadi itu padi masih simpan di mal”***, dan Saksi (Korban) pun menjawab ***“neo ini saya juga sonde ada uang karena selama ini sonde pernah mal padi”*** dan kemudian Terdakwa mengambil uang didalam tasnya dan memberikan kepada Saksi (Korban) sambil berkata ***“ini beta ada uang, lu dan lu pung ade bisa pake tapi besok lu bayar kembali ke beta dengan dia punya bunga”*** dan setelah sopir bus menerima ongkos, sopir bus langsung berangkat meninggalkan Terdakwa, Saksi (Korban) dan penumpang lainnya;

- Kemudian setelah itu Terdakwa berkata ***“mari ko masing-masing datang ambil sudah ini padi”*** Kemudian Sdr. PAULUS LENAMA berkata ***“SINTA ju***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mari lihat lu pung padi yang 7 (tujuh) karung karena su dekat rumah”

namun karena Terdakwa mendengar ucapan Sdr.PAULUS LENAMA demikian Terdakwa langsung berkata ***“kamu jangan curiga dengan itu padi yang 6 (enam) blek itu, berapa karung?, makanya basong omong begitu”*** dan kemudian Terdakwa langsung melempar Saksi (Korban) dengan menggunakan 1 (satu) buah senter dan lemparan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi (Korban), dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi (Korban) dengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi (Korban) dan kemudian Terdakwa menendang muka Saksi (Korban) sehingga Saksi (Korban) terjatuh ke tanah, dan setelah itu Saksi (Korban) langsung melarikan diri agar tidak dianiaya Terdakwa kembali, dan Saksi (Korban) lari ke rumah Sdr. LORENS LENAMA meminta perlindungan, namun setelah Saksi (Korban) melarikan diri, Terdakwa tidak juga puas menganiaya saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.LORENS LENAMA dan masuk ke dalam rumah dari belakang dan kemudian diam–diam Terdakwa langsung memukul Saksi (Korban) dengan cara meninju pipi sebelah kiri Saksi (Korban) dengan tangan dikepalkan sehingga Saksi (Korban) jatuh ke tanah kembali, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban, namun Terdakwa langsung di tahan oleh Sdr. LORENS LENAMA, Sdr. YUSUF SELFETO dan Sdr. PENINA FAOT dan kemudian Saksi (Korban) melarikan diri kerumah orang tua angkat Saksi (Korban) yakni YUSUF NENABU;

- Kemudian atas kejadian tersebut Saksi (Korban) dan orang tua angkat Saksi (Korban) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil Visum Et – Repertum Rumah Sakit / XI / 2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr. JANE CHERUB dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan memar pada dahi sebelah kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, lengan kanan atas dan siku kiri pada orang tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa **RUFUS TSE Als RUFUS** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rangka. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi : REGINA NEOLAKA** ; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa saksi adalah Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi adalah Istri sah dari Terdakwa yang telah menikah secara agama pada tanggal 20 Juni 2008 di Gereja Kapela O'of dan didaftarkan pada Catatan Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 14.00 Wita ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (Korban) dari Tarus – Kupang hendak pulang ke Desa Enonenotes SoE ;
- Bahwa saksi mengatakan pada Terdakwa bahwa saksi tidak memiliki uang untuk membayar mobil untuk pulang ke Desa Enonenotes SoE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantarkan 2 (dua) karung padi ke tempat penggilingan, akan tetapi padi tersebut tidak langsung digiling, namun Terdakwa langsung pergi menuju ke Oesapa untuk memesan bus yang akan Saksi (Korban) dan anggota tani lainnya pergunakan untuk pulang ke Desa Enonenotes ;
- Bahwa sekitar waktu 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kembali dengan membawa bus PO. CINTA KASIH, kemudian Saksi (Korban) bersama Sdr. YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FOAT, Sdri.YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE dan Sdri.SINTA NEOLAKA memasukkan padi ke dalam bus tersebut lalu berangkat ke Desa Enonenotes dan setelah itu Saksi (Korban) dan peserta tani langsung berangkat sedangkan Terdakwa tidak ikut ;

Halaman 9 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22. 00 Wita, bus sampai di Desa Enonenotes dan berhenti didepan rumah Saksi (Korban), dan pada saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu sampai di Desa Enoneotes dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi **“kumpul uang sudah kita mau bayar bis”** dan kemudian Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE mengumpulkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi (Korban) dan Sdri. SINTA NEOLAKA sudah dibayarkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap juga meminta uang bus kepada Saksi (Korban) dan Sdri. SINTA NEOLAKA, dengan alasan **“tadi mal rusak jadi sonde dapat uang untuk bayar kamu bis, jadi itu padi masih simpan di mal”**, lalu Saksi (Korban) pun menjawab **“Neo, ini saya juga sonde ada uang karena selama ini sonde pernah mal padi”** dan kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada Saksi sambil berkata **“ini beta ada uang, lu dan lu pung ade bisa pake tapi besok lu bayar kembali ke beta dengan dia punya bunga”** ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata **“mari ko masing-masing datang ambil sudah ini padi”** Kemudian Sdr. PAULUS LENAMA berkata **“SINTA ju mari lihat lu pung padi yang 7 (tujuh) karung karena su dekat rumah”** namun Terdakwa mendengar ucapan Sdr.PAULUS LENAMA langsung berkata **“kamu jangan curiga dengan itu padi yang 6 (enam) blek itu, berapa karung?, makanya basong omong begitu”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung melempar Saksi (Korban) dengan menggunakan 1 (satu) buah senter mengenai lengan tangan kanan Saksi (Korban), dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi (Korban) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kemudian Terdakwa menendang muka Saksi (Korban) sehingga Saksi (Korban) terjatuh ke tanah, dan setelah itu Saksi (Korban) langsung melarikan diri kerumahnya LORENS LENAMA meminta perlindungan ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr.LORENS LENAMA dan masuk ke dalam rumah dari belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi (Korban) dengan cara meninju pipi sebelah kiri Saksi (Korban) dengan tangan dikepalkan kemudian Saksi (Korban) melarikan diri kerumah orang tua angkatnya saksi YUSUF NENABU ;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi (Korban) dan orang tua angkat Saksi (Korban) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi (Korban), mengalami luka memar serta pembengkakan pada dahi, hidung dan pipi kanan, serta memar pada pergelangan tangan kanan dan kiri yang pada saat itu terasa kesakitan ;
- Bahwa Saksi (Korban) memaafkan perbuatan terdakwa dan bersedia untuk kembali hidup rukun damai dalam kehidupan berumah tangga bersama Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUSUF NENABU ; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi (Korban) REGINA NEOLAKA ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa adalah suami Istri yang telah menikah sah secara agama pada tanggal 20 Juni 2008 di Gereja Kapela O'of ;
- Bahwa dari pernikahan korban dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di rumahnya saksi Lorens Lenama ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menganiaya korban setelah mendapat cerita dari saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 23.00 Wita saksi korban mendatangi rumah saksi dalam keadaan luka memar pada wajah dan luka pada lengan ;
- Bahwa korban bercerita pada saksi bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara melempar korban menggunakan senter yang mengenai lengan korban kemudian Terdakwa memukul korban satu kali mengenai bagian wajah lalu terdakwa menendang korban satu kali ;
- Bahwa setelah itu korban lari kerumahnya saksi Lorens Lenama kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul korban dirumahnya Lorens Lenama sebanyak satu kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa akibat dianiaya oleh Terdakwa tersebut Saksi pergi tinggal di rumah Saksi dan kemudian korban mengina di SSP (Lembaga Pemerhati Perlindungan Perempuan) selama 2 (dua) minggu sekarang korban tinggal di rumah Saksi ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban mengalami luka memar serta pembengkakan pada dahi, hidung dan pipi kanan ;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

3. **Saksi LORENS LENAMA**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban REGINA NEOLAKA ;
- Bahwa korban dengan Terdakwa adalah suami Istri yang telah menikah sah secara agama tanggal 20 Juni 2008 di Gereja Kapela O'of ;
- Bahwa dari pernikahan korban dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di rumahnya saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di belakang rumah saksi Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi mendengar suara orang bertengkar yaitu Terdakwa memukul saksi korban lalu saksi bersama beberapa warga melerainya,
- Bahwa kemudian Terdakwa maupun saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi meminta pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil kembali korban yang telah pergi kerumah orang tua angkatnya saksi Yusuf Nenabu ;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul korban istrinya karena pengaruh Terdakwa mabuk minum alhkohol dan Terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Yusuf Nenabu untuk membicarakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban namun korban pada saat itu berada di SSP ;
- Bahwa penyelesaian secara damai tidak dilanjutkan karena saksi pada saat itu sakit ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi (Korban), mengalami luka memar serta pembengkakan pada dahi, hidung dan pipi kanan, serta pada pergelangan tangan kanan dan kiri kesakitan ;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
 - Bahwa korban adalah Istri Terdakwa yang telah menikah sah secara agama pada tanggal 20 Juni 2008 di Gereja Kapela O'of ;

Halaman 15 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita ketika Terdakwa dan korban pulang Tarus – Kupang ;
- Bahwa Terdakwa duluan sampai di Enonenotes kemudian sekira jam 22. 00 Wita, bus yang tumpagi korban bersama YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE sampai di Desa Enonenotes dan berhenti didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE penumpang bus **“kumpul uang sudah kita mau bayar bis”** dan kemudian Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE mengumpulkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membayar bus namun korban mengatakan tidak punya uang dan mengatakan uang pada Terdakwa padahal sebelum pulang Terdakwa sempat memberi uang dengan cara menyimpan pada tas korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak melihat uang di tasnya melainkan marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan Terdakwa tidak pernah memberi kepada korban uang selama ini ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga Terdakwa melempar korban dengan senter yang mengenai lengan kanan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban dan kemudian Terdakwa menendang korban ;
- Bahwa pergi kerumahnya Lorens Lenama, kemudian Terdakwa mendatangi rumah LORENS LENAMA dan masuk ke dalam rumah dari belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban satu mengenai pipi sebelah kiri korban ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa meminta kepada Yusuf Nenabu untuk menjadi penengah mendamaikan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta meminta maaf korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/138/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANE CHERUB dengan hasil pemeriksaan luar terhadap

Halaman 17 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditemukan memar pada dahi sebelah kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, lengan kanan atas dan siku kiri akibat persentuhan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan serta Visum et Repertu, atas diri korban, yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa korban adalah Isteri Terdakwa yang telah menikah sah secara agama pada tanggal 20 Juni 2008 di Gereja Kapela O'of ;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita ketika Terdakwa dan korban pulang Tarus – Kupang ;
- Bahwa Terdakwa duluan sampai di Enonenotes kemudian sekira jam 22. 00 Wita, bus yang tumpagi korban bersama YAFET BESSI, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE sampai di Desa Enonenotes dan berhenti didepan rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE penumpang bus **“kumpul uang sudah kita mau bayar bis”** dan kemudian Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE mengumpulkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membayar bus namun korban mengatakan tidak punya uang dan mengatakan uang pada Terdakwa padahal sebelum pulang Terdakwa sempat memberi uang dengan cara menyimpan pada tas korban ;
- Bahwa korban tidak melihat uang di tasnya melainkan marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan Terdakwa tidak pernah memberi kepada korban uang selama ini ;
- Bahwa Terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga Terdakwa melempar korban dengan senter yang mengenai lengan kanan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban dan kemudian Terdakwa menendang korban ;
- Bahwa pergi kerumahnya Lorens Lenama, kemudian Terdakwa mendatangi rumah LORENS LENAMA dan masuk ke dalam rumah dari belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban satu mengenai pipi sebelah kiri korban ;

Halaman 19 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Nopember 2013 terdakwa meminta kepada Yusuf Nenabu untuk menjadi penengah mendamaikan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta meminta maaf korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Tunggul Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar : **Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subyek hukum yaitu seseorang
yang mempunyai hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan
persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut
harus sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat atau mampu mempertanggung
jawabkan akibat dari kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum
telah mengajukan seseorang yang bernama **RUFUS TSE** yang didakwa telah
melakukan tindak pidana dan atas identitas yang telah dibacakan didepan
persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga menurut
Majelis Hakim tidak ada kekeliruan/kesalahan dari Penuntut Umum atas seseorang
atau terdakwa yang diajukan kepersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab
pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta terdakwa
menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap
orang**" terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Halaman 21 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan saksi Yusus Nenabu dan keterangan saksi Lorens Lenama yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Terdakwa melempar saksi korban menggunakan senter yang mengenai lengan kanan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban dan kemudian Terdakwa menendang korban selanjutnya dalam rumahnya saksi Lorens Lenama Terdakwa memukul saksi korban satu kali ; -----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita ketika Terdakwa dan korban pulang Tarus – Kupang yakni korban bersama YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE menaiki mobil bus PO. CINTA KASIH sedangkan terdakwa sendiri naik mobil lain, dan setelah mobil yang dinaiki korban sampai di Enonenotes jam 22.00 Wita, lalu korban bersama YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA TSE penumpang bus **“kumpul uang sudah kita mau bayar bis”** dan kemudian Sdr.YAFET BESSI, Sdr. PAULUS LENAMA, Sdr. BENYAMIN FAOT, Sdri. YOHANA LENAMA, Sdri. LINDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

TSE mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk bayar bus, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membayar bus namun korban mengatakan tidak punya uang dan mengatakan uang ada pada Terdakwa sambil korban marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan Terdakwa tidak pernah memberi kepada korban uang selama ini ; -----

Bahwa mendengar korban marah-marah dan mengomel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa melempar korban dengan senter yang mengenai lengan kanan korban, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban dan kemudian Terdakwa menendang korban kemudian korban ke rumahnya Lorens Lenama diikuti oleh Terdakwa mendatangi rumah LORENS LENAMA dan masuk ke dalam rumah dari belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban satu mengenai pipi sebelah kiri korban ; -----

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, memar lengan kanan atas dan siku kiri, sebagaimana dikuatkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/138/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANE CHERUB dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, lengan kanan atas dan siku kiri, akibat persentuhan benda tumpul ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban REGINA NEOLAKA yaitu dengan cara melempar

Halaman 23 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter, memukul menggunakan tangan dan menendang kaki sehingga korban mengalami luka memar maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik**” ; ----

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi Suami, isteri, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tentang pengertian kewajiban dan rumah tangga tidak diuraikan secara jelas dalam Undang - Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun pada penjelasan dinyatakan bahwa Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; maka : -----

Kewajiban sebagaimana isi Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik - baiknya, *sehingga* kewajiban yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa pengertian rumah tangga adalah sebagaimana isi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga), selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing *sehingga* rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan masing-masing ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di di jalan Desa Enonenotes, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Terdakwa melempar saksi korban menggunakan senter yang mengenai lengan kanan korban, lalu memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban dan kemudian Terdakwa menendang korban selanjutnya dalam rumahnya saksi Lorens Lenama Terdakwa memukul saksi korban satu kali yang menyebabkan korban mengalami luka memar dan merasakan sakit selama 1 (satu) minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban yang bersesuaian keterangan saksi Yusuf dan saksi Lorens yang bersesuaian dengan keterana Terdakwa bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Katolik pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana dikuatkan Surat Perkawinan No. 1573 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang Timor Indonesia yang menerangkan bahwa Rufus Tse sudah Kawin menurut

Halaman 25 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upacara Gereja Katolik dengan Regina Neolaka pada tanggal 20 Juni 2008 bertempat di Gereja O'of Niki-niki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan suami isteri sah yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 20 Juni 2008 bertempat di Gereja O'of Niki-niki maka dengan demikian unsur "**dalam lingkup rumah tangga**" telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit ;

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 27 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. -----

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUFUS TSE Alias RUFUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup

Rumah

Tangga”

;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri SoE pada hari **Rabu Tanggal 14 Mei 2014** oleh **IROS BERU, S.H.,M.H.**

sebagai Hakim Ketua, **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., M.H.** dan **A S R I, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan

tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MARTHEN BENU, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh **MOCH. CHOIRUL**

ANAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 29 dari hal. 30, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HANDY R. KACARIBU.,SH.,M.H

IROS BERU., S.H.,M.H.

2. A S R I. SH

PANITERA PENGGANTI

MARTHEN BENU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)